

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 568/2537 พนักงานอัยการ จังหวัด อุตรดิตถ์ โจทก์
นาย ชวน หมอน ดอ ง กับพวก จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158, มาตรา 185, มาตรา 192, มาตรา 215

การฟ้องขอให้ลงโทษผู้ใด ต้องเป็นกรณีที่ผู้นั้นได้กระทำความผิดมาแล้วก่อนวันเวลาที่โจทก์ยื่นฟ้อง การที่โจทก์ยื่นฟ้องวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536 โดยบรรยายฟ้องว่า จำเลยกระทำความผิดเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2536 ซึ่งเป็นการกล่าวหาว่าจำเลยกระทำความผิดภายหลังวันที่โจทก์ยื่นฟ้อง แม้จำเลยจะมีได้ยกความข้อนี้ขึ้นต่อสู้ศาลก็ยกขึ้นพิจารณาวินิจฉัยได้อีกทั้งการที่จำเลยรับสารภาพ ก็เป็นการรับสารภาพตามฟ้องที่ไม่เป็นความผิด จึงพิพากษาลงโทษจำเลยไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2536 เวลากลางวัน จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันเข้าไปในบริเวณสวนสัก รัฐบาลแปลงปี 2512 ในท้องที่ตำบลบ้านด่านนาขาม หมู่ที่ 4 อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ ซึ่งเป็นป่าส่วนหนึ่งของป่าห้วยเกียงพา และป่าน้ำไคร้ อันเป็นป่าสงวนแห่งชาติ แล้วร่วมกันทำไม้โดยการตัดฟัน เลื่อยต้นสักจำนวนหลายต้น แล้วตัดเป็นท่อนและเลื่อยเป็นแผ่นและเหลี่ยมได้จำนวน 2 ท่อน และจำนวน 2 แผ่น/เหลี่ยมรวมปริมาตร 0.23 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. และเป็นต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ต้นน้ำลำธาร ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว โดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันมีไม้สักท่อนจำนวน 2 ท่อน ปริมาตร 0.18 ลูกบาศก์

เมตร มิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย กับร่วมกันแปรรูปไม้สัก โดยเลื่อยเป็นแผ่นและเหลื่อมได้ไม้สักแปรรูปจำนวน 2 แผ่น/เหลื่อม ปริมาตร 0.05 ลูกบาศก์เมตรอันเป็นการทำให้ไม้เปลี่ยนรูปและขนาดไปจากเดิม และร่วมกันมีไม้สักแปรรูปดังกล่าวไว้ในครอบครองภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2507 มาตรา 4, 6, 8, 9, 14, 31, 35 พระราชบัญญัติป่าไม้พ.ศ. 2484 มาตรา 7, 11, 48, 69, 73, 74, 74 ทวิ, 74 จัตวา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91 ธิบของกลางและจ่ายเงินสินบนนำจับแก่ผู้นำจับตามกฎหมาย

จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามฟ้องขอให้ลงโทษจำคุกคนละ 4 ปี จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกคนละ 2 ปี ของกลางริบส่วนคำขอให้จ่ายเงินสินบนนำจับให้ยกเนื่องจากศาลมิได้ลงโทษปรับ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานเบา และรอกาลลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่จะลงโทษจำเลยในคดีที่จำเลยรับสารภาพนั้นต้องอาศัยคำฟ้อง และการจะฟ้องขอให้ลงโทษผู้ใดตามกฎหมายต้องเป็นเรื่องที่คุณนั้นได้กระทำผิดมาแล้วก่อนวันเวลาที่โจทก์ฟ้อง จะฟ้องล่วงหน้าว่าจำเลยกระทำผิดหาได้ไม่ แม้จำเลยจะรับสารภาพก็เป็นการรับสารภาพตามฟ้องที่ไม่เป็นความผิดคดีนี้ปรากฏ

ฎว่าโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536 กล่าวหาว่าจำเลยกระทำความผิดในวันที่ 28 ธันวาคม 2536 ซึ่งเป็นการกล่าวหาว่าจำเลยกระทำผิดภายหลังวันที่โจทก์ฟ้อง แม้จำเลยจะมีได้ยกความข้อนี้ขึ้นต่อสู้ศาลก็ยกขึ้นพิจารณาวินิจฉัยได้

พิพากษายืน

(สรวรรค์ ศักดารักษ์-สมชัย ศิริบุตร-สันติ ทักกราล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ